



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC1750

02 MAY 2024

Visto, el expediente N° 016-2024918431 y demás documentos adjuntos, en un total de treinta y cuatro (34) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 139°, inciso 2° de la Constitución, toda persona sometida a un proceso judicial tiene derecho a que no se deje sin efecto aquellas resoluciones que han adquirido la calidad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución. Este derecho garantiza al justiciable que las resoluciones que hayan puesto fin al proceso judicial no sólo no puedan ser recurridas a través de medios impugnatorios (fueron agotados o transcurrió el plazo legal para hacerlo) sino también que el contenido de las mismas no pueda ser dejado sin efecto ni modificado, ya sea por actos de otros poderes públicos, de terceros o, incluso, de los mismos órganos jurisdiccionales que resolvieron el caso. [STC 04587-2004-AA/TC].

Que, la sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios términos por el Juez de la demanda. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen prevalencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad.

Que, con Resolución Directoral N°000141 de fecha 26 de julio de 2016, en la cual se le reconoce el pago de devengados e intereses generados desde el 01 de julio de 1994, en aplicación del Artículo 1° del Decreto de Urgencia N°037-94, al servidor **MARIA MILDE SILVA PEREZ**, en su condición de trabajador administrativo, de la jurisdicción de la Ugel Alto Huallaga Tocache, el mismo que asciende al monto de **S/. 66,052.26** soles.

Que, con cédula de notificación, con Expediente N° 00060-2018-0-2205-SP-CI-01, de Acción de Cumplimiento, se emite la SENTENCIA Resolución N°05 de fecha 21 de mayo del 2019 del Juzgado Mixto de Tocache de la Corte Superior de Justicia de San Martín, con el FALLO Declarando FUNDADA la demanda y en consecuencia ordena a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, CUMPLA con abonar a favor de **MARIA MILDE SILVA PEREZ**, la suma de **S/. 41,148.23** soles (saldo pendiente del monto total de **S/. 66,052.26** soles), por el reconocimiento del pago de devengados en aplicación al Artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM.

Que, con Cédula de Notificación, con Expediente N° 00060-2018-0-2205-SP-CI-01, de Acción de Cumplimiento, se emite la SENTENCIA





UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 001750

Resolución N° 10 de fecha 30 de setiembre del 2020, de la Sala Mixta Descentralizada de Liquidaciones y Apelaciones de Mariscal Cáceres – Juanjuí de la Corte Superior de Justicia de San Martín, CONFIRMANDO la recurrida contenida en la Resolución N°05 de fecha 21 de mayo del 2019, por la que resuelve declarar FUNDADA la demanda y en consecuencia ordena a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, CUMPLA con abonar a favor del demandante **MARIA MILDE SILVA PEREZ**, la suma de **S/. 41,148.23** soles (saldo pendiente del monto total de **S/. 66,052.26** soles), por el reconocimiento del pago de devengados en aplicación al Artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM.



Que, con cédula de notificación, con Expediente N° 00060-2018-0-2205-SP-CI-01, de Acción de Cumplimiento, se emite la Resolución N° 13 de fecha 11 de noviembre del 2022, del Juzgado Mixto de Tocache de la Corte Superior de Justicia de San Martín, a fin que la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, CUMPLA con lo ordenado en la Resolución N°05 (SENTENCIA), con pagar al recurrente **MARIA MILDE SILVA PEREZ**, la suma de **S/. 41,148.23** soles (saldo pendiente del monto total de **S/. 66,052.26** soles), por concepto de devengados e intereses, en aplicación al Artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94-PC.

Que, con Opinión Legal N° 68-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, de fecha 04 de julio del 2023, en cumplimiento al mandato judicial contenida en la Resolución N°05 (Sentencia), confirmada mediante Resolución N°10 de fecha 30 de setiembre del 2020, obrante en el Expediente N° 00060-2018-0-2205-SP-CI-01, recomienda se autorice el abono del monto contenida en la Resolución Directoral N° 000141 de fecha 26 de julio del 2016, descontándose los pagos a cuenta, realizados a favor del servidor **MARIA MILDE SILVA PEREZ**. Pudiendo programar el pago de la deuda con cargo al presupuesto institucional siempre que haya saldos presupuestales, o en su defecto remitir el mandato judicial y el expediente a la oficina de priorización del Gobierno Regional de San Martín, a fin de que programen la cancelación de la deuda en función a los criterios de priorización, asimismo oficiar al Juzgado Mixto de Tocache, las acciones tomadas, a fin de deslindar responsabilidades.

Que, con Informe N° 0084-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH-PLANI, de fecha 11 de julio del 2023, en atención al Memorando N° 1118-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, la responsable de Planillas, informa al Área de Recursos Humanos, el sinceramiento del saldo pendiente a pagar al servidor **MARIA MILDE SILVA PEREZ**, por concepto de devengado e intereses liquidados de la bonificación especial del D.U. N° 037-94-PCM, y que según R.D.N°000501-2016, R.D.N°000532-2016, y R.D.N°000040-2017, el monto total amortizado es de **S/. 24,904.03** soles, quedando pendiente un saldo de **S/. 41,148.23** soles, información que se encuentra registrado en el Sistema Único de Planillas.



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 001750

Que, con Informe N° 144-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH, de fecha 21 de julio del 2023, la Especialista de Recursos Humanos, traslada Informe y precedentes a la Oficina de Administración de la UGEL Tocache, para el reconocimiento del saldo pendiente de pago, por concepto de devengado e intereses de la bonificación especial del D.U. N°037-94-PCM.

Que, con Memorando N° 0669-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 18 de abril del 2024, el Director de la UGEL Tocache, Autoriza Proyectar Resolución Directoral, para el reconocimiento del saldo a pagar la suma de **S/. 41,148.23** soles (saldo pendiente del monto total de **S/. 66,052.26** soles), en cumplimiento al mandato judicial contenida en la Resolución N°05 (Sentencia), confirmada mediante Resolución N°10 de fecha 30 de setiembre del 2020, obrante en el Expediente N° 00060-2018-0-2205-SP-CI-01, a favor del servidor **MARIA MILDE SILVA PEREZ**, por concepto de devengado e intereses de la bonificación especial del D.U. N°037-94-PCM.

De conformidad con la Ley N° 30137-Reglamento, normas, presupuestos y lineamientos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONOCER EL MONTO PENDIENTE DE PAGO de **S/. 41,148.23** soles (saldo pendiente del monto total de **S/. 66,052.26** soles), en cumplimiento al mandato judicial, contenida en la Resolución N°05 (Sentencia), confirmada mediante Resolución N°10 de fecha 30 de setiembre del 2020, obrante en el Expediente N° 00060-2018-0-2205-SP-CI-01, a favor del servidor **MARIA MILDE SILVA PEREZ**, trabajador administrativo, de la jurisdicción de la Ugel Alto Huallaga Tocache, por concepto de devengados e intereses liquidados en aplicación al Artículo 1° del Decreto de Urgencia N° 037-94-PCM, por lo expuesto en los considerandos de la presente resolución. Salvo mejor parecer.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: REMITASE, a través de Secretaría General, copia fechada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto de la Provincia de Tocache.



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 001750



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;

Mg. Jorge Danny Sandoval Ruiz
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH



00998919